Федеральный закон от 13.02.2025 N 9-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 27, ст. 3945; 2016, N 26, ст. 3880; N 27, ст. 4164; 2018, N 1, ст. 65; N 32, ст. 5120; 2019, N 18, ст. 2200, 2201; N 31, ст. 4418; 2020, N 14, ст. 2036; N 24, ст. 3755; N 31, ст. 5061; 2022, N 13, ст. 1960; N 41, ст. 6939; N 43, ст. 7269; 2023, N 29, ст. 5313, 5327; N 31, ст. 5774, 5778; N 32, ст. 6149; 2024, N 10, ст. 1306; N 33, ст. 4971; N 46, ст. 6908) следующие изменения:

> КонсультантПлюс: примечание.
> П. 1 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

1) статью 3 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) сведения для предупреждения возможного мошенничества - сведения для проведения кредитной организацией в соответствии со статьей 24.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", микрофинансовой организацией в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского займа (кредита) без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.";

> КонсультантПлюс: примечание.
> П. 2 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

2) статью 4 дополнить частью 3.3 следующего содержания:

"3.3. В основной части кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица, хранящейся в бюро кредитных историй, должны содержаться сведения для предупреждения возможного мошенничества об обращении заявителя в целях заключения договора потребительского займа (кредита), включая запрашиваемую сумму, одобрении такого обращения, включая одобренную сумму, о заключении с заемщиком договора потребительского займа (кредита), включая сумму обязательства по данному договору, передаче заемщику денежных средств по договору

потребительского займа (кредита), включая переданную сумму, об отказе заявителю в заключении договора потребительского займа (кредита), включая причину отказа, состав которых устанавливается Банком России.";

КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ст. 3 вступает в силу с 31.12.2026.

3) статью 5 дополнить частью 5.11 следующего содержания:

"5.11. Источники формирования кредитных историй - кредитные организации, микрофинансовые организации незамедлительно, но не позднее 30 минут с момента получения обращения заявителя в целях заключения договора потребительского займа (кредита), одобрения такого обращения, заключения с заемщиком договора потребительского займа (кредита), передачи заемщику денежных средств по договору потребительского займа (кредита), отказа заявителю в заключении договора потребительского займа (кредита) обязаны представить в бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества в форме электронного документа совместно со сведениями об идентификационном номере налогоплательщика субъекта кредитной истории - физического лица, соответствие которых сведениям из государственной информационной системы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, подтверждено источником формирования кредитной истории - кредитной организацией, микрофинансовой организацией в рамках проведения проверки, предусмотренной частью 4.1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", или которые получены источником формирования кредитной истории - кредитной организацией, микрофинансовой организацией самостоятельно в соответствии с частью 4.2 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и сведениями о дате рождения субъекта кредитной истории - физического лица.";

КонсультантПлюс: примечание.
П. 4 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

4) в статье 6.3:

а) часть 6 после слов "кредитного отчета" дополнить словами ", отдельно от сведений для предупреждения возможного мошенничества";

б) часть 7 после слов "по его выбору в составе сведений о среднемесячных платежах" дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного

мошенничества", дополнить словами "или только в составе сведений для предупреждения возможного мошенничества";

в) в части 8 слова "сведений о среднемесячных платежах и сведений о запрете (снятии запрета)" заменить словами "сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета)";

> КонсультантПлюс: примечание.
> П. 5 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

5) дополнить статьей 6.4 следующего содержания:

"Статья 6.4. Предоставление сведений для предупреждения возможного мошенничества

1. Квалифицированное бюро кредитных историй обязано предоставлять сведения для предупреждения возможного мошенничества пользователю кредитной истории по его запросу на основании договора об оказании информационных услуг, заключаемого между пользователем кредитной истории и квалифицированным бюро кредитных историй (включая сведения для предупреждения возможного мошенничества, полученные из иных квалифицированных бюро кредитных историй, а также сведения для предупреждения возможного мошенничества, полученные из бюро кредитных историй по договору, заключенному в соответствии с частью 7.1 статьи 10 настоящего Федерального закона). В запрос пользователя кредитной истории о предоставлении сведений для предупреждения возможного мошенничества должны включаться сведения об идентификационном номере налогоплательщика и о дате рождения субъекта кредитной истории - физического лица.

2. Для получения сведений для предупреждения возможного мошенничества пользователь кредитной истории запрашивает указанные сведения из всех квалифицированных бюро кредитных историй, в том числе путем обращения в одно из них.

3. В случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них это квалифицированное бюро кредитных историй при подготовке сведений для предупреждения возможного мошенничества для их предоставления пользователю кредитной истории запрашивает и получает необходимые сведения из других квалифицированных бюро кредитных историй в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 10.1 настоящего Федерального закона.

4. Сведения для предупреждения возможного мошенничества могут быть предоставлены квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории по его выбору в составе сведений о среднемесячных платежах или в составе кредитного отчета (за исключением случая обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них). В случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них сведения для предупреждения возможного мошенничества предоставляются таким квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории только в составе сведений о среднемесячных платежах.

5. В отношении предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества применяются требования, установленные частями 4, 9, 9.1, 10, 10.1, 11 и 12 статьи 6 настоящего Федерального закона.

6. Порядок взаимодействия квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй в целях предоставления пользователям кредитных историй сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) устанавливается Банком России. Порядок и форма предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества пользователям кредитных историй, в том числе порядок предоставления бюро кредитных историй в квалифицированные бюро кредитных историй сведений для предупреждения возможного мошенничества, устанавливаются Банком России.

7. Технические требования к порядку взаимодействия квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй в целях предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 60 рабочих дней до дня начала их применения.";

> КонсультантПлюс: примечание.
> П. 6 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

6) статью 10:

а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:

"4.1. Бюро кредитных историй обязано незамедлительно, но не позднее 15 минут с момента получения от источника формирования кредитной истории или бюро

кредитных историй сведений для предупреждения возможного мошенничества принять указанные сведения и включить их в состав кредитной истории соответствующего субъекта кредитной истории.";

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:

"7.1. Бюро кредитных историй обязано заключить договор хотя бы с одним квалифицированным бюро кредитных историй, в соответствии с которым оно обязано направлять в квалифицированное бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества совместно с данными, содержащимися в титульной части кредитной истории соответствующего субъекта кредитной истории. Бюро кредитных историй обязано предоставлять сведения для предупреждения возможного мошенничества в каждое квалифицированное бюро кредитных историй, с которым заключен договор, незамедлительно, но не позднее 15 минут с момента включения указанных сведений (их изменения) в состав кредитной истории соответствующего субъекта кредитной истории.";

КонсультантПлюс: примечание.
П. 7 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

7) в статье 10.1:

а) в части 1 слова "части 7" заменить словами "частей 7 и 7.1";

б) в части 2:

абзац первый после слов "среднемесячных платежах," дополнить словами "сведений для предупреждения возможного мошенничества и";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) при его обращении во все квалифицированные бюро кредитных историй:

а) сведений для предупреждения возможного мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета);

б) сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета);

в) кредитного отчета, содержащего сведения о среднемесячных платежах, сведения для предупреждения возможного мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета);";

пункт 2 после слов "среднемесячных платежах" дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества";

в) часть 3 после слов "среднемесячных платежах," дополнить словами "сведений для предупреждения возможного мошенничества и";

г) часть 4 после слов "сведений о среднемесячных платежах" дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества";

д) в части 5.1 слова "Стоимость предоставления" заменить словами "В случае запроса юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе пользователем кредитной истории, сведений о запрете (снятии запрета) отдельно от кредитного отчета, отдельно от сведений для предупреждения возможного мошенничества и отдельно от сведений о среднемесячных платежах стоимость предоставления", слова "(в случае запроса юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе пользователем кредитной истории, сведений о запрете (снятии запрета) отдельно от кредитного отчета и отдельно от сведений о среднемесячных платежах)" исключить;

е) дополнить частью 5.1-1 следующего содержания:

"5.1-1. В случае запроса пользователем кредитной истории сведений для предупреждения возможного мошенничества отдельно от кредитного отчета и отдельно от сведений о среднемесячных платежах стоимость предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории (за исключением случая обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них) и квалифицированному бюро кредитных историй не должна превышать предельное значение стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах, рассчитанное в соответствии с требованиями части 6 настоящей статьи.";

ж) дополнить частью 5.2-1 следующего содержания:

"5.2-1. Стоимость предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории в случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них не должна превышать значение среднерыночной стоимости кредитного отчета, применяемое в соответствующем календарном году.";

з) в части 5.3:

пункт 1 дополнить словами "и сведений для предупреждения возможного мошенничества в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 1 и пунктом 2 части 2 настоящей статьи";

пункт 2 после слов "кредитных историй" дополнить словами "сведений для предупреждения возможного мошенничества,";

и) часть 7 после слов "историй сведений о среднемесячных платежах" дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества", после слов "сведения которых о среднемесячных платежах" дополнить словами ", сведения для предупреждения возможного мошенничества";

к) дополнить частью 8.2 следующего содержания:

"8.2. Сведения для предупреждения возможного мошенничества предоставляются квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории с согласия субъекта кредитной истории в порядке, предусмотренном в соответствии с частью 6 статьи 6.4 настоящего Федерального закона, на основании договора об оказании информационных услуг, заключенного с пользователем кредитной истории.";

л) в части 9 слова "статьи 6.2 и частью 8 статьи 6.3" заменить словами "статьи 6.2, частью 8 статьи 6.3 и частью 6 статьи 6.4", дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества";

> КонсультантПлюс: примечание.
> П. 8 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

8) в статье 11:

а) пункт 2 части 2 дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества";

б) пункт 2 части 3 дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества";

в) в части 4:

абзац первый после слова "платежах" дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета), иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сведений о запрете (снятии запрета)";

пункт 2 дополнить словами ", сведений для предупреждения возможного мошенничества";

> КонсультантПлюс: примечание.
> П. 9 ст. 3 вступает в силу с 01.07.2026.

9) в статье 15.1:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Банк России осуществляет мониторинг соблюдения квалифицированным бюро кредитных историй соответствия критериям, установленным частью 1 настоящей статьи, а также установленных Банком России в соответствии с частью 3 статьи 6.2, частью 8 статьи 6.3 и частью 6 статьи 6.4 настоящего Федерального закона порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах, порядка предоставления сведений о запрете (снятии запрета), порядка предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества.";

б) в части 6 слова "и (или) порядка предоставления сведений о запрете (снятии запрета)" заменить словами ", порядка предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества, порядка предоставления сведений о запрете (снятии запрета)".

Новости

3 октября

Госслужащий получил отпускные авансом, а позже уволился – суд не дал нанимателю взыскать переплату

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Не пропустите

Обложение доходов НДФЛ по единой шкале, увеличение размеров штрафов и другое – проект в Госдуме

2 октября

Проект с поправкой о повышении МРОТ с 1 января 2027 года внесен в Госдуму

2 октября

В госзакупки строительных и ремонтных работ ввели оценку деловой репутации с 1 октября 2026 года

1 октября

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

Все новости →